



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 101	Reg. Delibere	Contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'ex lavoratore LSU stabilizzato con decorrenza 01.01.2020. Integrazione oraria con contributo Ministeriale e Regionale. Indirizzi.
Del 21/09/2022		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **21** Del mese di **Settembre**

Alle ore **13,40** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	NO
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il D.L. 30/12/2021 n. 228, convertito in L. 25/02/2022 n. 15 il Ministero del Lavoro e Politiche sociali ha stanziato ulteriori risorse in favore dei Comuni che hanno proceduto alla stabilizzazione degli ex LSU ed LPU, al fine di disporre un'integrazione oraria ai contratti di lavoro in essere, con un contributo a regime, per un importo pari ad Euro 9.296,22 anche per i lavoratori di pubblica utilità (LPU), inizialmente esclusi dalla Legge 160/2019, comportando ciò per la Regione Calabria il conseguimento di economie in relazione al contributo regionale impegnato per la stabilizzazione dei lavoratori a totale suo carico;
- in data 14/03/2022 è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra Regione Calabria e le parti sociali per concordare i criteri di riparto del fondo regionale storicizzato;
- Il Presidente della Giunta Regionale colt nota Prot. N. 183472 del 14/04/2022 indirizzata ai Sindaci chiarisce che *"... omissis... nel rispetto di quanto previsto nel suddetto Accordo, si ritiene che all'esito della relativa procedura tali risorse debbano essere correttamente impiegate dalle Amministrazioni ammesse con la preminente finalità di consentire l'integrazione dell'orario già osservato da ciascun dipendente fino al tetto massimo previsto dalle vigenti disposizioni di legge"*;
- Visto il Decreto del dirigente della Regione Calabria Dipartimento Lavoro e Welfare — Settore 01 n. 3183 del 24.03.2022 con il quale l'importo complessivo dei contributi statali e regionali sono stati portati ad € 18.000,00 annui per singolo lavoratore e precisamente:
 - 1) incentivo regionale Euro 8.703,78;
 - 2) incentivo ministeriale Euro 9.296,22;

Dato atto che con il decreto dirigenziale sopra richiamato la Regione prenotava gli impegni di spesa per gli anni 2022/2023/2024 e contestualmente approvava l'Avviso Pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento Regionale per le assunzioni dei lavoratori socialmente utili, stabilizzati ai sensi della legge n. 145/2018;

Preso atto che il Comune di Squillace ha partecipato al suddetto avviso pubblico regionale per ottenere

l'integrazione oraria corrispondente a n. 1 ex LSU stabilizzato con contratto a tempo indeterminato (18 h. settimanali) con decorrenza 01.01.2022;

Visto il Decreto del dirigente della Regione Calabria — Dipartimento Lavoro e Welfare — Settore 01 n.7863 del 13/07/2022 con il quale:

- 1) è stato approvato il II elenco degli enti di cui all'allegato "A", ammessi al riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Lege 30 Dicembre 2018 n. 145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in **attività** di pubblica utilità della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 3183 del 24/03/2022;
- 2) Si è stabilito che "solo a seguito di ulteriori controlli degli atti trasmessi dagli Enti ammessi al beneficio, relativi all'integrazione oraria dei contratti di lavoro a tempo parziale, il Dipartimento Lavoro e Welfare procederà con successivo atto al perfezionamento della prenotazione dell'impegno di spesa, n. 1941/2022 per un importo di Euro 18.978.050,41 relativo all'annualità 2022";

Preso atto che il Comune di Squillace risulta tra i comuni ammessi al beneficio economico, come da Decreto Dirigenziale n. 7863 del 13/07/2022, per il quale la Regione con apposito decreto dirigenziale dovrà procedere alla regolarizzazione della prenotazione di spesa;

Considerato che in virtù del contributo discendente dalla Legge n.15/2022 e dai provvedimenti dirigenziali sopra citati, questo Ente per l'unico lavoratore ex LSU stabilizzato, beneficerà di un contributo complessivo di euro 18.000,00 di cui euro 9.296,22 quale **contributo** ministeriale ed **euro 8.703,78 quale contributo regionale**;

Ritenuto, pertanto, di rimodulare il contratto di lavoro part time del lavoratore ex LSU stabilizzato da questo Ente;

Dato atto che:

- la decorrenza dell'incentivo ministeriale e regionale, discendente dall'esecuzione della Legge n. 15/2022 e relativi provvedimenti regionali sopra menzionati, oggetto del presente atto corrispondente all'importo complessivo lordo utilizzabile di Euro 4.903,78, è fissata in via strutturale a decorrere dal 2022;
- l'articolazione strutturale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale del lavoratore interessato di cat. B, in ragione dell'integrazione oraria suddetta dovrà decorrere dal 01/01/2022, mediante apposita appendice di contratto, da sottoscrivere con il lavoratore medesimo;
- per quanto riguarda la differenza integrativa maturata fino alla data di decorrenza dell'appendice contrattuale, sarà all'uopo contabilizzata dal Responsabile del Servizio Finanziario e il lavoratore in questione, dovrà recuperare, ove non già effettuate, le ore di lavoro dovute in favore dell'Ente mediante l'elaborazione di un piano lavoro temporaneo e contingente, predisposto dai Responsabili di Area, nel rispetto dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 66/2003 e della vigente

normativa a riguardo, delle quali ore si procederà alla liquidazione solo in esito al riscontro delle *ore* integrative temporanee autorizzate e realmente effettuate, di cui si produrrà specifica rendicontazione alla Regione Calabria ai fini dell'erogazione del contributo predetto;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000

Visti:

Lo statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il d.lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata ed approvata;

1. DI PRENDERE ATTO del Decreto Dirigenziale della Regione Calabria — Dipartimento Lavoro e Welfare — Settore 01, n. 7863 del 13/07/2022 con il quale:
 - è stato approvato il II elenco degli enti di cui all'allegato "A", ammessi al riparto delle Risorse Regionali per le stabilizzazioni, mediante contratto a tempo indeterminato, procedure ex Lege 30 Dicembre 2018 n. 145, dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 3183 del 24/03/2022;
 - Si è stabilito che "solo a seguito di ulteriori controlli degli atti trasmessi dagli Enti Ammessi al beneficio, relativi all'integrazione oraria dei contratti di lavoro a tempo parziale, il Dipartimento Lavoro e Welfare procederà con successivo atto al perfezionamento della prenotazione dell'impegno di spesa, n. 1941/2022 per un importo di C. 18.978.050,41 relativo all'annualità 2022";
2. DI PRENDERE ATTO che il Comune di Squillace risulta tra i comuni ammessi al beneficio economico, come da Decreto Dirigenziale n. 7863 del 13/07/2022, per il quale la Regione con apposito decreto dirigenziale dovrà procedere alla regolarizzazione della prenotazione di spesa;
3. DI AUTORIZZARE l'integrazione dell'orario lavorativo del dipendente stabilizzato ex LSU in servizio, mediante l'utilizzo delle risorse aggiuntive all'uopo stanziato;
4. DI DARE INDIRIZZO affinché l'articolazione strutturale del contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale del lavoratore interessato di cat. B, in ragione dell'integrazione oraria suddetta, dovrà decorrere dal 01/01/2022, mediante apposita appendice di contratto, da sottoscrivere con il lavoratore medesimo;
5. DI STABILIRE che per quanto riguarda la differenza integrativa maturata fino alla data di decorrenza

dell'appendice contrattuale, che sarà all'uopo contabilizzata dal Responsabile del Servizio Finanziario, il lavoratore interessato dovrà recuperare, ove non già effettuate, le ore di lavoro dovute in favore dell'Ente *mediante l'elaborazione* di un piano *lavoro* temporaneo e contingente e/o integrazione orario settimanale, predisposto dal Responsabile di Area, nel rispetto dell'art. 4, comma 4 del d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa a riguardo, delle quali ore si procederà alla liquidazione solo in esito al riscontro delle ore integrative temporanee autorizzate e realmente effettuate, di cui si produrrà specifica rendicontazione alla Regione Calabria ai fini dell'erogazione del contributo predetto;

6. DI EVIDENZIARE che la spesa sarà a carico del Ministero del Lavoro e della Regione Calabria per complessive euro 18.000,00 commisurabili a n. 24 ore circa settimanali;
7. DI DARE MANDATO alla Responsabile dell'Area Amministrativa — Servizio Personale di predisporre e stipulare l'appendice al contratto di lavoro entro il 1° ottobre 2022;
8. DI DARE MANDATO alla Responsabile dell'Area Finanziaria:
 - di contabilizzare le ore integrative residue, al fine di consentire al responsabile dell'Area Amministrativa di predisporre il relativo piano di lavoro temporaneo e contingente per il quale il lavoratore interessato effettuerà le ore integrative, nel rispetto dell'art. 4 comma 4 del d.lgs. n. 66/2003 e della vigente normativa in materia;
 - di apportare le necessarie variazioni di bilancio ai capitoli di entrata e di spesa pertinenti, in esecuzione del presente deliberato;
9. DI TRASMETTERE la presente e l'appendice di contratto del dipendente alla Regione Calabria "Dip. Lavoro e Welfare Settore 04– Politiche Attive, superamento del Precariato e Vigilanza Enti mercato del Lavoro — Osservatorio", per quanto di competenza;
10. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 23 del DLGS. 33/2013;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

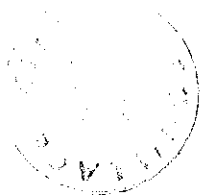
F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

_____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☒ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data



IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

10 SET 2022



Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci